



COPIA

Città di Squillace

-Provincia di Catanzaro-

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 86

Del
28/06/2024

OGGETTO: Proposizione azioni extragiudiziarie a tutela degli interessi del Comune di Squillace -- Atto di indirizzo.

PARERI DI CUI ALL'ART. 49
DEL D.lgs N° 267 del 18/8/2000

SETTORE
Si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PARE DI CUI ALL'ART.49
DEL D.GLS.VO N.267 DEL 18/8/2000

settore **FINANZIARIO**

PARERI DI CUI ALL'ART. 49
DEL D.lgs N° 267 del 18/8/2000

SETTORE FINANZIARIO
Si esprime parere favorevole in
ordine della regolarità tecnica

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

L'anno **2024** Addì **28** Del mese di **Giugno**

Alle ore **11.00** Nella sala delle adunanze del suddetto
Comune, convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta
Comunale, nelle persone seguenti:

N°	Cognome	Nome	Carica	Presente
1	ZOFREA	Vincenzo	Sindaco	SI*
2	CRISTOFARO	Tommaso	Vicesindaco	SI*
3	BERTOLOTTI	Gerardo	Assessore	SI*
4	CARISTO	Francesca	Assessore	SI*
5	MELLACE	Natascia	Assessore	SI*

Assiste il segretario comunale

Avv. Giuseppina Ferrucci

Il Sindaco – Presidente, constatato il numero degli intervenuti,
dichiara valida e legale l'adunanza e apre la seduta invitando i
presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto indicato

*Presente fisicamente

** Presente in audioconferenza

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che si rende necessario contestare, attraverso apposito reclamo, la richiesta di pagamento relativa al consumo di energia elettrica di un POD il cui contatore è stato dichiarato malfunzionante da parte dei tecnici di Enel, con regolare verbale;

Premesso inoltre che si rende necessario proporre reclamo al fine di contestare le fatture cedute a Banca Farmafactoring, dettagliatamente elencate nella nota acquisita agli atti dell'Ente al prot. n. 5481 del 19.06.2024, con cui si sollecita il pagamento delle stesse;

Premesso infine che si rende necessaria una diffida legale nei confronti di Enel, per la rimozione e/o sistemazione del cavo elettrico installato presso la "Casa di Cassiodoro" ubicata in via Tommaso Campanella del Comune di Squillace;

Ritenuto pertanto che il Comune di Squillace debba intraprendere ogni opportuna azione, in prima istanza, in sede extragiudiziaria ed eventualmente, qualora questa non dovesse sortire i risultati auspicati, in sede giudiziaria, al fine della migliore tutela dei propri interessi;

Rilevata la competenza dell'organo esecutivo dell'Ente ad adottare il presente atto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 48 del Testo unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti locali di cui al d.lgs. 267/00;

Visto il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti locali, approvato con d.lgs. 267/00;

Dato atto che non risultano acquisiti i pareri di cui all'art. 49, comma 1, del d.lgs. 267/00 in quanto trattasi di atto di mero indirizzo;

Con voti favorevoli unanimi

DELIBERA

1. Di esprimere atto di indirizzo nei confronti del Responsabile del Servizio Contenzioso affinché il Comune di Squillace, per il tramite di un professionista, proponga:
 - reclamo avverso la richiesta di pagamento relativa al consumo di energia elettrica di un POD il cui contatore è stato dichiarato malfunzionante da parte dei tecnici di Enel, con regolare verbale;

- reclamo al fine di contestare le fatture cedute a Banca Farmafactoring e di cui si sollecita il pagamento con nota acquisita agli atti dell'Ente al prot. n. 5481 del 19.06.2024, contenente l'elencazione delle fatture oggetto di contestazione;
 - diffida legale, nei confronti di Enel, per la rimozione e/o sistemazione del cavo elettrico installato presso la "Casa di Cassiodoro" ubicata in via Tommaso Campanella del Comune di Squillace;
2. di demandare al predetto Responsabile l'adozione di tutti gli atti successivi e conseguenti;
 3. di dare mandato al Sindaco di conferire al professionista individuato il più ampio mandato nella presente procedura;

LA GIUNTA COMUNALE

Attesa l'urgenza del presente provvedimento;

Con separata, unanime votazione

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto deliberativo immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. 267/00.

Delibera n. 86

IL PRESIDENTE

F.TO (Vincenzo Zofrea)

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO (avv. Giuseppina Ferrucci)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione dell'addetto all'albo pretorio on line, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 32, comma 5, della legge 18 giugno 2009, n. 69 è stata pubblicata il

e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Addì,

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to (avv. Giuseppina Ferrucci)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.lgs n. 267/2000, il giorno

II Poichè dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4°).

II Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°).

Data



E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Il Segretario comunale
Avv. Giuseppina Ferrucci

A circular official stamp of the Municipality of Sottolago, identical to the one above, with the text "COMUNE DI SOTTOLAGO (CZ)" and "IL SEGRETARIO COMUNALE" next to a signature.